新疆广汇房地产开发有限公司大都会璟樾（H座）项目基坑支护工程“10·24”一般坍塌事故调查报告

一、事故概况和事故性质认定

2023年10月24日凌晨2时55分许，高新区（新市区）长春路以东，苏州路以北，新疆建筑科学研究院（有限责任公司）承建的高新区（新市区）大都会璟樾（H座）项目基坑支护工程施工过程中，作业人员在用旋挖钻机挖孔时发生一起一般坍塌事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会、区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、检察院、公安分局、司法局、人力资源和社会保障局、总工会、城管局、建设局、高新街街道办事处及相关技术专家共同组成了高新区（新市区）“10·24”一般坍塌事故调查组，对该起事故进行调查。

调查组通过现场勘查、多方取证和综合分析，查清了事故发生的经过、原因和性质。

经调查认定高新区（新市区）大都会璟樾（H座）项目基坑支护工程“10·24”一般坍塌事故，是一起生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 新疆广汇房地产开发有限公司（建设单位）营业执照：统一社会信用代码：9165010062****732E，企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人：刘华，成立日期：1994年10月07日，营业期限：1994年10月07日至2044年10月07日，住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）苏州路广汇美居物流园K座负一层，经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 新疆建筑科学研究院（有限责任公司）（设计、施工总承包单位）营业执照：统一社会信用代码：9165010475****37X7；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：陈宁；住所：住所：新疆乌鲁木齐市新市区西八家户路582号；成立日期：2003年12月30日；经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；建设工程设计；特种设备设计；国土空间规划编制：测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；规划设计管理；水资源管理；招投标代理服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；园林绿化工程施工；

石油钻采专用设备销售；打字复印；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）新疆建筑科学研究院（有限责任公司）资质证书，证书编号：D365005518，有效期：至2028年1月11日。资质类别及等级：建筑工程施工总承包叁级（2020/01/09至2023/12/31）******新疆建筑科学研究院（有限责任公司）安全生产许可证，证书编号：（新）JZ安许证字[2005]000173，许可范围：建筑施工，有效期：2023年2月13日至2026年2月13日，发证机关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅，发证时间：2023年5月10日。新疆建筑科学研究院（有限责任公司）与新疆瑞驰胜达岩土工程有限公司于2022年8月31日签订了一份关于《建科院2022年新疆区域旋挖钻机租赁联合集中采购框架协议》（协议编号：中建新疆建JK&02202200099&K043）；协议有效期：自本协议签订之日起至下次同区域劳务联合集中采购招标完成之日止。中标有效城市：乌鲁木齐、昌吉区域。乙方提供的服务包括但不限于：测量、定位、成孔（泥浆护壁）、清孔、钢筋吊装（含吊装设备）、桩内渣土转运场内指定地点（含装载机）、混凝土灌注（含导管、料斗）、留置试块；机械设备及材料场内倒运、完工清场和成品保护，达到工期、质量、符合安全文明施工标准要求所需的全部工艺顺序及辅助工具。

3. 新疆瑞驰胜达岩土工程有限公司（项目专业分包）营业执

照：统一社会信用代码：9165010455****4759；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）城北大道1299号乐天工业孵化基地南区E7幢1-3层103号厂房，法定代表人：曾文芳；成立日期：2010年7月26日；经营范围：建设工程施工；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；矿产资源勘查；测绘服务；建设工程质量检测；建设工程设计；人防工程设计；地质灾害治理工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：对外承包工程；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；规划设计管理；地质勘查技术服务；地理遥感信息服务；市政设施管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土石方工程施工；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

新疆瑞驰胜达岩土工程有限公司安全生产许可证,证书编号：（新）JZ安许证字[2014]002264，许可范围：建筑施工，有效期：2022年12月13日至2025年12月13日，发证机关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅，发证时间：2023年7月27日。资质类别及等级：地基基础工程专业承包壹级（2019/03/20至2024/6/30）

4. 新疆卓亚辉工程机械有限公司（机械租赁方）营业执照：统一社会信用代码：91650100MA****4F5N；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）城北大道1299号乐天工业孵化基地南区E7幢103号-4，法定代表人：潘文华；成立日期：2017年4月5日；经营范围：工程机械设备租赁，工程管理服务，贸易咨询服务；销售：工程机械设备及配件，橡胶制品，金属材料，建材、五金产品，货物与技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）项目概况

2023年8月11日新疆广汇房地产开发有限公司通过项目招标与新疆建筑科学研究院（有限责任公司）签订大都会璟樾（H座）项目基坑支护工程的《采购成交确认书》（确认书无签订日期）。2023年10月15日新疆建筑科学研究院（有限责任公司）设备进场至2023年10月24日事故发生时双方未签订施工合同，未签署安全生产管理协议。大都会璟樾（H座）项目基坑支护工程截至事故发生时无监理单位。

新疆瑞驰胜达岩土工程有限公司（分包单位）于2022年8月31日与新疆建筑科学研究院（有限责任公司）签订了关于《建科院2022年新疆区域旋挖钻机租赁联合集中采购框架协议》（协议编号：中建新疆建JK&02202200099&K043）。与新疆卓亚辉工程机械有限公司签订《机械作业合同》（该合同无签订日期）；工

程名称：大都会璟樾（H座）项目基坑支护工程。工程地点：乌鲁木齐市。工作范围：施工范围为大都会璟樾（H座）项目基坑支护工程旋挖钻机租赁。合作方式：设备租赁（由乙方自行配备设备操作人员），乙方负责提供满足甲方要求的机械作业人员，作业满足设计规范要求，灌注质量必须合格。合同期限：暂定开工日期2023年10月17日（具体以实际开工之日起为准），暂定竣工日期：2023年10月30日（注：若因外围原因或自然因素所造成停工的，工期应适当延长）。该单位将项目违法发包给不具备施工资质的新疆卓亚辉工程机械有限公司。

新疆卓亚辉工程机械有限公司于2023年（无签订日期）与新疆瑞驰胜达岩土工程有限公司签订《机械作业合同》；工程名称：大都会璟樾（H座）项目基坑支护工程。工程地点：乌鲁木齐市。工作范围：施工范围为大都会璟樾（H座）项目基坑支护工程旋挖钻机租赁。合作方式：设备租赁（由乙方自行配备设备操作人员），乙方负责提供满足甲方要求的机械作业人员，作业满足设计规范要求，灌注质量必须合格。合同期限：暂定开工日期2023年10月17日（具体以实际开工之日起为准），暂定竣工日期：2023年10月30日（注：若因外围原因或自然因素所造成停工的，工期应适当延长）。经核查该单位不具备项目施工资质。

（三）事故发生单位安全管理情况

1. 新疆广汇房地产开发有限公司，未履行安全管理职责，在明知大都会璟樾（H座）项目基坑支护工程项目未取得施工许可

证的前提下，允许施工单位进场施工；未与施工单位签订安全管理协议明确双方安全管理职责；现场安全监督检查不到位，发现隐患未及时整改；未组织审核分包单位施工资质。

2. 新疆建筑科学研究院(有限责任公司)作为项目总承包方，未将分包单位情况如实报告至项目建设方，未认真执行各项安全管理制度，未对施工现场的安全隐患进行跟踪治理。

3. 新疆瑞驰胜达岩土工程有限公司，施工现场无安全管理人员参与管理，未提供项目经理人员相应资质，现场实际协调管理人员为新疆卓亚辉工程机械有限公司人员胡某龙（无相应资质和分包方管理授权书）。现场隐患排查记录显示只有新疆建筑科学研究院（有限责任公司）各级安全管理人员参与现场隐患排查和记录。现场无危大工程危害告知牌，无明显警示标识和隐患排查治理结果公示牌，桩孔无立面防护设施。

4. 新疆卓亚辉工程机械有限公司（事故单位）未对作业人员进行安全教育及操作规程培训；未督促教育作业人员正确佩戴劳动防护用品。

（四）事故发生经过

2023 年 10 月 24 日凌晨 2 时 55 分左右，在建美居景樾地下车库场地南侧基坑支护工地，新疆卓亚辉工程机械有限公司旋挖钻机操作人员闫亚东（死者）、齐某亮、祁某秀、韩某利、王某民在施作 3#桩（约 15 米）成孔时，钻孔剩 1 米左右时成孔困难，旋挖钻机司机闫亚东下车查看成孔情况，在旋挖钻机对面护筒一

米处护筒下方发生塌孔，闫亚东随塌方滑入孔中。现场其他四人立即去找绳子施救，找到绳子赶至现场后，发现现场发生二次坍塌已经将钻孔埋平。随后现场人员分别给119、120及新疆卓亚辉工程机械有限公司胡某龙打电话报告，大约8分钟后119赶到现场，因埋压过深判断需挖机配合施救，现场管理人员随即联系挖机到场，早晨7点左右人员被救出已无生命特征，尸体送往空军医院太平间。

（五）事故现场勘验情况

1. 事故发生地位于新市区长春路以东，苏州路以北大都会璟樾（H座）项目基坑支护工程基坑支护桩施工场地3号桩孔。

2. 施工作业桩孔深13.5m，直径0.8m，桩孔西侧有陡坡通道。坍塌后管桩孔孔口直径约2—2.5m，桩孔上部4m土层为建筑回填土，下方为粉土层和卵石层。坍塌面积约2*2.5㎡，土石方约10-15方。

3. 施工旋挖钻机为中国宇通品牌，型号为YTR180B，履带式旋挖钻机，事发时停在护筒处约1米处，未熄火状态。

4. 现场坍塌桩孔外遗留有一钢制护筒，长2m，直径1m。

5. 现场由东到西顺序间隔排列相同口径支护桩位。西侧土堆上停有一台抢修用轮式挖掘机。现场未见危大工程风险告知牌、警示标志和隐患排查治理情况公示牌；未见立面防护设施。



图 1 现场道路情况



图 2 （三号）桩孔所处位置

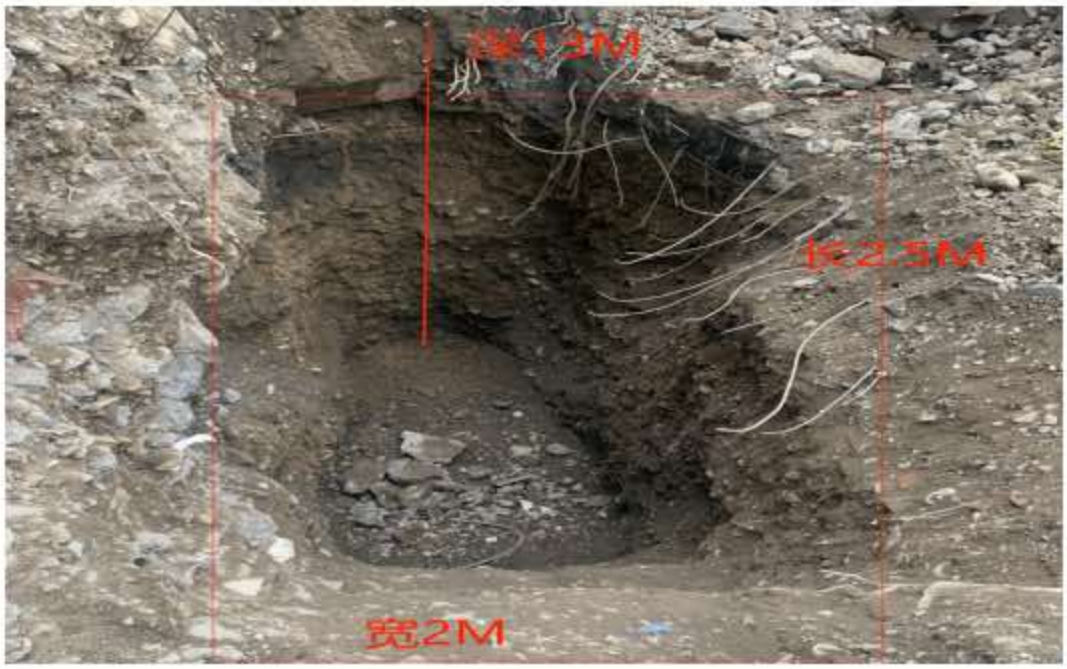


图 3 坍塌后桩孔深度，孔长和宽，坍塌面积（桩孔深 13m，长 2.5m，宽 2m。坍塌面积约 5 ㎡）



图 4 旋挖机情况（施工旋挖钻机为中国宇通品牌履带式旋挖钻机，型号 YTR180B，事发时停放在桩孔北侧约 10 米处，处于运转状态）



图 5 旋挖钻护筒情况（现场坍塌桩孔外遗留有 1 个钢制护筒，为事发桩孔使用，长 2m，直径 1m）

（六）事故造成的人员伤亡

人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡。死者：闫亚东，男，汉族，32 岁，户籍地：河南省扶沟县。住址：乌鲁木齐新市区。身份证号：4127211991****3032。闫亚东（死者）为新疆卓亚辉工程机械有限公司劳务工，持有旋挖钻机操作证，证书编号：AHJP20220310SD1088；级别：中级；发证机关：安徽建培职业技能鉴定中心；发证时间：2022 年 3 月 10 日。依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86），本次事故类别为坍塌事故。

（七）其他情况

根据中央气象台天气信息，2023 年 10 月 24 日，当天最高温度 13℃，最低温度 7℃，多云转晴。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年10月24日2时55分许，新疆卓亚辉工程机械有限公司场作业人员齐某亮、祁某秀、韩某利等人发现闫亚东（死者）坍塌被埋后，立即组织施救，并分别向119、120报警。

2023年10月24日凌晨3：30分左右，高新街街道办事处接到长沙路社区报告后及时将事故信息报送至高新区（新市区）应急管理局，接报后高新区（新市区）应急管理局向乌鲁木齐市应急管理局进行了事故情况汇报。在该起事故的上报过程中，事故现场人员，事故发生单位负责人均按要求上报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场其他四人立即去找绳子施救，找到绳子赶至后发现二次坍塌已经将孔埋平。随后分别给119、120及新疆卓亚辉工程机械有限公司胡某龙打电话报告。胡某龙3时11分到现场，大约8分钟后119赶到现场，因埋压过深判断需挖机配合施救，现场管理人员左某随即联系挖机到场，挖掘机40分钟后到场开挖，早晨7点左右发现被埋人员，消防救援人员随即采用人工挖掘救援，人员被救出时已无生命特征，尸体送往空军医院太平间，法医对尸体进行验伤拍照。广汇项目副经理周某淇知道发生事故后，凌晨3:46分通知广汇项目经理张某辉4:02分到现场，联系挖机。新疆建筑科学研究院项目经理左某于凌晨3:07分接到胡某龙的事故报告电话后，通知公司事业部领导陈某，并于10分钟后赶到事故现场。

接到事故报告后，高新区（新市区）管委会、区政府领导、区应急管理局、公安分局、高新街街道办事处等有关领导和工作人员先后赶到事故现场，了解事故发生经过，开展事故处置。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，新疆卓亚辉工程机械有限公司现场施工人员快速响应，寻找救援器具设法营救，新疆建筑科学研究院项目经理左某组织机械设备和消防救援人员协同，积极开展现场救治，因现场坍塌土方量大,人员救出时经 120 救治后宣布已无生命体征。事故发生后，新疆卓亚辉工程机械有限公司及时通知死者家属，进行陪护安抚工作。新疆卓亚辉工程机械有限公司与死者家属达成赔偿协议，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员在保证不发生次生事故的情况下，能及时通知本单位主要负责人，拨打了 120 急救电话，119 救援电话，设置警戒区域，采取机械和消防救援人工结合挖掘救人，应急处置得当。

区委、管委会（区政府）和政府相关部门（区应急管理局、公安分局、高新街街道办事处）响应迅速，能够严格履行各自安全生产职责，到达事故现场后有序开展各项工作，善后处理得当，未造成不良社会影响。

四、事故原因技术分析

（一）事故直接原因

旋挖钻机操作人员闫亚东（死者）实施桩孔作业时，违章靠近桩孔观察作业情况，现场突然坍塌被掩埋是事故发生的直接原因。

（二）直接原因分析

1. 人员实施旋挖钻机桩孔作业时，未依据现场作业环境实际状况（回填土层深度超过钻孔护筒长度）采用安全的施工工艺和设备，当钻孔作业出现异常情况时（推断在桩孔中下部已经发生坍塌），未佩戴安全绳靠近桩孔观察作业情况，孔壁松软悬空层在人员自身重力载荷和旋挖钻机械振动载荷的作用下发生坍塌，继而因岩土结构失稳发生二次坍塌。

2. 根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ-120-2012 中 8.1.7 条规定：支护结构或基坑周边环境出现本规程第 8.2.23（6.基坑出现局部坍塌）条规定的报警情况或其他险情时，应立即停止开挖，并应根据危险产生的原因和可能进一步发展的破坏形式，采取控制或加固措施。危险消除后，方可继续开挖。必要时，应对危险部位采取基坑回填、地面卸土、临时支撑等应急措施。作业人员违反安全操作规程，在钻孔作业发生异常状况时未及时向管理人员汇报，未采取行之有效的应急措施，在无任何防护措施的情况下，靠近发生异常状况的桩孔去观察。

（三）事故相关检验检测和检定情况

该施工区域无岩土勘探和监测数据，参阅美居大都会岩土工程勘察报告，结合坍塌桩孔裸露层面分析，该施工岩土分为三层，

一层为杂填土，厚度3.5—4.2米，主要为建筑垃圾和生活垃圾（松散、稍湿）；二层为粉土层，层面埋深0.8—4.2米，韧性低，具有湿陷性，稍湿稍密；三层为卵石层（稍湿稍密）。参阅《旋挖成孔灌注桩工程技术规范》中7.6.1条：“当在松散填土场地存在砂卵石、厚度较大的淤泥、喀斯特地层，以及存在地下水位较高、有承压水的砂层等地质条件下旋挖施工时，塌孔是常见的工程问题之一，在此地质条件下，采用全护筒护壁旋挖施工工艺能取得良好的施工效果”。判断施工方存在未使用全护筒护壁旋挖施工工艺的过失。

（四）其他可能因素排除

排除地震因素。经乌鲁木齐市地震台核实，事发前，未检测到事发区域50公里内有2.0级以上地震发生。

（五）间接原因技术分析

1. 新疆广汇房地产开发有限公司未办理施工许可证，对现场施工方的违法违规行为缺乏监管，未与施工总承包单位签订安全生产管理协议；在无监理单位履责的情况下，未采取行之有效的管理措施，消除施工现场事故隐患。

2. 新疆建筑科学研究院（有限责任公司）未认真执行各项安全管理制度，未对施工现场的安全隐患进行跟踪治理。

3. 新疆瑞驰胜达岩土工程有限公司项目经理、安全员未在现场履职，未按照危大工程进行现场管理，无风险辨识和管控措施，未开展隐患排查和治理，现场无危大工程危害告知牌，无明显警

示标识和隐患排查治理结果公示牌，桩孔无立面防护设施。

4. 新疆卓亚辉工程机械有限公司未对作业人员进行安全教育及操作规程培训；未监督作业人员按照规则佩戴、使用劳动防护用品。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）新疆广汇房地产开发有限公司未对现场施工方的违法违规行为缺乏监管，在无监理单位履责的情况下，未采取行之有效的管理措施，消除施工现场生产事故隐患。未与施工总承包单位签订安全生产管理协议来约定双方各自的安全生产管理职责。未对该施工项目安全状况进行隐患自查和整改治理。新疆广汇房地产开发有限公司（建设单位）法定代表人未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[1]、第四十一条第二款[2]、第四十九条第二款[3]之规定。新疆广汇房地产开发有限公司在建筑工程未取得施工许可证的情况下，允许施工单

[1] 《中华人民共和国安全生产法》（2021）第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》（2021）第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》（2021）第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

位进场施工，该行为违反《建筑工程施工许可管理办法》第三条第一款[4]之规定。

（二）新疆建筑科学研究院（有限责任公司）作为项目总承包方，未将分包单位情况如实报告至项目建设方，该行为违反《中华人民共和国建筑法》第二十九条第一款[5]之规定。

（三）新疆瑞驰胜达岩土工程有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，将建筑施工项目转包给不具备建筑施工资质的新疆卓亚辉工程机械有限公司。新疆瑞驰胜达岩土工程有限公司法定代表人未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未保证本单位安全生产投入的有效实施，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。安全管理人员未在现场履职，致使施工现场安全管理失控；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正违章作业、强令冒险作业、违反操作规程的行为，未按照危大工程进行现场管理。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三、四、五、六项[6]、第二十五条第五、六、七项[7]、第三十五条[8]、第四十九条第一款

---

[4] 《建筑工程施工许可管理办法》（2014）第三条第一款：本办法规定必须申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

[5] 《中华人民共和国建筑法》（2019）第二十九条第一款：建筑工程总承包单位可以将承包单位工程中的部分工程发包给具备相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》（2021）第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》（2021）第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）

[9]之规定。

（四）新疆卓亚辉工程机械有限公司未对从业人员及特种作业人员进行安全教育培训及操作规程培训。该行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[10]之规定；新疆卓亚辉工程机械有限公司未监督现场作业人员佩戴劳动防护用品，该行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[11]之规定。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）在事故中死亡免予或不予追究责任人员

闫亚东（死者），男，新疆卓亚辉工程机械有限公司旋挖钻机手，违反操作规程，未按照规定正确佩戴劳动防护用品。该行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[12]之规定，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 刘华，女，新疆广汇房地产开发有限公司法定代表人，未履行主要负责人安全生产职责，该行为违反了《中华人民共和国

制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》（2021）第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[9]《中华人民共和国安全生产法》（2021）第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》（2021）第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》（2021）第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》（2021）第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

安全生产法》第二十一条第五项之规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[13]之规定，对刘华进行行政处罚。

2. 曾文芳，女，新疆瑞驰胜达岩土工程有限公司法定代表人，未履行主要负责人安全生产职责，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三、四、五、六项之规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，对曾文芳进行行政处罚。

3. 晁东照，男，新疆瑞驰胜达岩土工程有限公司安全生产主管，未履行作为生产经营单位安全生产管理人员职责，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六、七项之规定，第四十六条第一款[14]之规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之[15]规定，对晁东照进行行政处罚。

（三）事故有关责任单位的行政处罚建议

---

[13] 《中华人民共和国安全生产法》（2021）第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》（2021）第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》（2021）第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

1. 新疆广汇房地产开发有限公司在无监理单位履责的情况下，未采取行之有效的管理措施，消除施工现场生产事故隐患。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，对事故发生负有责任，应对事故责任进行行政处罚，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[16]之规定，对项目建设单位新疆广汇房地产开发有限公司进行行政处罚；新疆广汇房地产开发有限公司未与施工总承包单位签订安全生产管理协议来约定双方各自的安全生产管理职责，该行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，对事故发生负有责任，应对事故责任进行行政处罚，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[17]之规定，对新疆广汇房地产开发有限公司进行行政处罚；新疆广汇房地产开发有限公司未办理建设施工许可证，该行为违反了《建筑工程施工许可管理办法》第三条第一款之规定，对事故发生负有责任，应对事故责任进行行政处罚，建议高新区（新市区）城市管理局依据《建筑工程施工许可管理办法》第十条[18]之规定，对项目建设单位新疆广汇房地产开发有限公司进行行政处罚。

---

[16] 《中华人民共和国安全生产法》（2021）第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》（2021）第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[18] 《建筑施工许可管理办法》（2014）第十条：对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位建设单位和施工单位分别处以罚款。

2. 新疆建筑科学研究院作为项目总承包方，未将分包单位情况如实报告至项目建设方，该行为违反《中华人民共和国建筑法》第二十九条第一款之规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）城市管理局对新疆建筑科学研究院主要负责人进行警示约谈。

3. 新疆瑞驰胜达岩土工程有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；违法将该项目转包给不具备相应施工资质的公司。该行为违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、第四十九条第一款之规定，对事故发生负有责任，应对事故责任进行行政处罚，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[19]之规定，对新疆瑞驰胜达岩土工程有限公司进行行政处罚。

4. 新疆卓亚辉工程机械有限公司未对从业人员及特种作业人员进行安全教育培训及操作规程培训。该行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款之规定，对事故发生负有责任，应对事故责任进行行政处罚，建议高新区（新市区）应急

[19] 《中华人民共和国安全生产法》（2021）第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项[20]之规定对新疆卓亚辉工程机械有限公司进行行政处罚；新疆卓亚辉工程机械有限公司未监督现场作业人员佩戴劳动防护用品，该行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条之规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局对新疆卓亚辉工程机械有限公司主要负责人进行警示约谈。

七、事故整改和防范措施

（一）新疆广汇房地产开发有限公司要以本起事故为教训，严格按照国家相关法律法规的要求，依法办理施工手续，并落实各项安全生产责任，及时消除施工现场生产事故隐患，与施工单位签订安全生产管理协议来约定双方各自的安全生产管理职责。

（二）新疆建筑科学研究院（有限责任公司）应履行总包方安全管理职责，将分包情况及时向建设方报备，施工前要与分包单位做好安全技术和施工方案双交底工作，定期巡视检查施工过程中的作业情况，及时采取措施消除事故隐患。

（三）新疆瑞驰胜达岩土工程有限公司主要负责人与安全生产管理人员应认真履行岗位职责，作为专业分包单位应依法派驻安全生产管理人员及技术人员管理现场，加强作业现场的安全风险管控，在具有较大危险因素的施工场地设置风险告知牌和明显

---

[20]《中华人民共和国安全生产法》（2021）第九十七条第三项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

的警示标志，防止同类事故再次发生。

（四）新疆卓亚辉工程机械有限公司要以本起事故为教训，严格按照国家相关安全生产法律法规的要求，对从业人员及特种作业人员进行安全教育及操作规程培训，监督作业人员按照规则佩戴、使用劳动防护用品。

（五）高新区（新市区）城市管理局要加大对违法施工单位检查力度，切实杜绝未批先建，边建边批等行为，防止同类事故的发生。

（六）高新街街道办事处应按职责认真履行安全生产监管责任，严格依法规范辖区内生产作业秩序，对本辖区内生产作业活动开展安全生产检查和隐患排查治理，加大对本辖区建设施工工地的监督检查力度，发现隐患及时督促整改，有效防范和遏制各类事故发生。

附件：

1. 高新区（新市区）广汇美居璟樾基坑支护工程“10·24”一般坍塌事故现场位置示意图

2.高新区（新市区）广汇美居璟樾基坑支护工程“10·24”一般坍塌事故现场剖面示意图

高新区（新市区）新疆广汇房地产开发有限公司

大都会璟樾（H座）项目基坑支护工程

“10·24”一般坍塌事故调查组

2024年1月30日

附件1：

高新区（新市区）广汇美居璟樾基坑支护工程“10·24”一般坍塌事故现场位置示意图



附件2：

高新区（新市区）广汇美居璟樾基坑支护工程“10·24”一般坍塌事故现场剖面示意图

